

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Rayuan Mal No: 10000-023-0123-2021

Antara

Md Hairuzzaman bin Sueb

...Perayu

Lwn

Suraida binti Khalid

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Kes Saman No: 10207-023-0439-2020

Antara

Suraida binti Khalid

...Plaintif

Lwn

Md Hairuzzaman bin Sueb

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan Mal No. 10000-023-0123-2021, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), 21 September 2023 bersamaan 5 Rabiul Awal 1445H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-023-0123-2021]

[Rayuan Terhadap Perintah Tunggakan Nafkah Anak Di Bawah Seksyen 78 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu pada 18/11/2021 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 25/5/2021 dalam Kes Saman No.: 10207-023-0439-2020 sepertimana berikut –

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan peruntukan seksyen 78 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003];
- ii. Mahkamah mensabitkan tunggakan nafkah anak berikutan perintah Mahkamah bertarikh 28 September 2011 dari tarikh Mac 2017 sehingga Jun 2020 adalah berjumlah RM40,000.00
- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa Defenden membayar RM40,000.00 dalam tempoh 2 tahun selepas menerima perintah ini.
- iv. Mahkamah memerintahkan bahawa kegagalan mematuhi perintah ini boleh menyebabkan perintah pelaksanaan perintah dikeluarkan ke atas Defendan.

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 18/11/2021. Perayu tanpa diwakili Peguam seterusnya telah memfailkan Alasan Rayuan pada 27/6/2022 yang mengandungi enam (6) Alasan Rayuan sebagaimana di halaman 53-55 Rekod Rayuan. Walau bagaimanapun kami dapati alasan rayuan tersebut adalah tersasar kerana Perayu tidak memplidkan kekhilafan Hakim Bicara dalam membuat keputusan kes.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 11/1/2009 dan telah bercerai pada 1/11/200 dengan kebenaran Mahkamah. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan seorang anak perempuan.

[4] Pada 28/9/2011, Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam telah memerintahkan bahawa Perayu difardhukan membayar nafkah anak tersebut sebanyak RM1,000.00 sebulan dengan cara membayar terus melalui akaun Bank Rakyat Responden.

[5] Selepas perintah dikeluarkan Perayu telah gagal membuat bayaran bulanan secara sempurna antara bulan Mac 2017 sehingga Jun 2020 yang menyebabkan berlaku tunggakan nafkah. Maka Responden pada 13 Julai 2020 telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah dan Mahkamah Tinggi Syariah pada 25/5/2021 telah mensabitkan jumlah nafkah tertunggak anak adalah sebanyak RM40,000.00.

[6] Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Maka kami membuat dapatan seperti berikut:

- i. Tiada pertikaian oleh Perayu terhadap jumlah tunggakan nafkah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
- ii. Perayu hanya membangkitkan isu kemampuan untuk melunaskan jumlah tertunggak dalam tempoh yang telah ditetapkan.
- iii. Wujud pembayaran tunggakan nafkah anak oleh Perayu sebanyak RM 15,000.00 pada 13 Julai 2022 melalui pindahan wang ke akaun bank Rakyat Responden.
- iv. Setelah ditolak pembayaran RM15,000.00, maka baki tunggakan nafkakah yang perlu dijelaskan oleh Perayu adalah sebanyak RM25,000.00
- v. Jumlah tersebut wajar dijelaskan oleh Perayu dalam tempoh masa yang munasabah.

[8] Kami merujuk kepada kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (terjemahan oleh Ahmad Shahbari Salamon et.al), *Kitab Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid VII, hlm. 1020 karangan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaily yang menyatakan bahawa nafkah anak akan menjadi hutang setelah difardhukan kepada bapa atau orang bertanggungjawab oleh Hakim sepertimana berikut -

"Ulama' Shafi'i berpendapat bahawa nafkah anak tidak menjadi hutang ke atas bapa, kecuali dengan ketentuan Qadi atau kebenarannya supaya berhutang dengan sebab bapa hilang atau enggan membiayai nafkah"

[9] Manakala di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Jilid 2, hlm. 165 menyatakan seperti berikut -

"Tetapi ketika berlaku perselisihan, Qadi perlu campur tangan untuk menyelesaikannya. Qadi hendaklah menetapkan nafkah tertentu yang mesti diberikan oleh bapa, atau memberi izin kepada anak untuk berhutang dengan kadar tertentu atau kadar yang diperlukannya menggunakan nama bapanya (bapa yang menanggung hutang tersebut). Oleh itu, nafkah tersebut menjadikan bapa berhutang apabila tidak ditunaikan pada waktunya. Nafkah tersebut tidak gugur dengan luputnya masa kerana ia telah menjadi hak milik anak disebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh Qadi, sekalipun sebelum itu ia hanya dianggap sebagai pertolongan dan bantuan"

[10] Berdasarkan kedua-dua otoriti tersebut, jelas bahawa nafkah kepada anak menjadi hutang kepada bapa setelah diperintahkan oleh Qadhi / Hakim. Oleh yang demikian, pada hemat kami Perayu adalah bertanggung untuk menanggung nafkah anak tersebut dan perkara ini selari dengan seksyen 73 EUUKIS 2003 iaitu

"Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya,

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Mahkamah mensabitkan jumlah nafkah anak tertunggak adalah sebanyak RM25,000.00
2. Perayu diperintahkan membayar tunggakan nafkah anak tersebut secara ansuran sebanyak RM500.00 sebulan mulai bulan Oktober 2023 sehingga selesai.
3. Pembayaran tunggakan nafkah anak tersebut hendaklah dibayar ke dalam akaun Bank Rakyat milik Responden melalui **Akaun No. : 220391065262 pada atau setiap 7 haribulan setiap bulan.**

Penghakiman ini diberikan oleh:

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003

.....

YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

